

1506812-47.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... a fls. 38/39, por crime anterior de tráfico. A sua pena deveria ser acrescida de 1/6, deixando de fazê-lo ante o efeito neutralizante da confissão. Fixo-lhe a pena de 02 anos de reclusão e 10 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Não sendo a reincidência específica e ante a natureza do objeto, ausência de prejuízo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1506812-47.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1506812-47.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Processo Digital - Furto Qualificado (COVID-19)

Indiciado:

Nome da Parte Ativa Selecionada << Informação indisponível >>

Vistos.

Kaio Henrique de Moraes foi denunciado como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal, porque no dia 18.03.2021, por volta das 14:45 horas, na Rua General Osório, República, agindo em concurso com um indivíduo não identificado, subtraiu para si um aparelho celular Samsung, modelo S10 Plus. A fls. 89/91 concedeu-se liberdade provisória ao réu, com alvará de soltura cumprido a fls. 96/102.

Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, seguindo-se o seu interrogatório.

As partes debateram em audiência, o MP pugnando pela condenação e a defesa pela absolvição.

É o relatório.

Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 06.

A vítima foi ouvida no inquérito, a fls. 04, confirmando a subtração de seu celular por dois indivíduos.

O policial civil Maurício e o delegado Cláudio estavam em diligência, quando notaram duas bicicletas passarem em velocidade, seguidas por um indivíduo que vinha atrás correndo e pedindo socorro. Embarcados numa viatura descaracterizada, puseram-se ao encalço de ambos, até que os alcançaram em frente a um prédio, onde o comparsa do réu, após dispensar o aparelho, ingressou no imóvel e não foi mais localizado. Kaio, porém, foi detido. Eles o reconheceram em juízo.

Todas as vezes em que interrogado, desde a fase policial a fls. 05, o réu confessou os fatos, mostrando-se arrependido.

O furto foi consumado, pois houve a inversão na posse do bem, ainda que breve.

Não se cogita no princípio da insignificância, considerando o valor do bem e a própria forma de atuação.

Isso posto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para condenar o réu Kaio Henrique de Moraes como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal.

Passo a dosimetria da pena.

O réu é reincidente a fls. 38/39, por crime anterior de tráfico. A sua pena deveria ser acrescida de 1/6, deixando de fazê-lo ante o efeito neutralizante da confissão. Fixo-lhe a pena de 02 anos de reclusão e 10 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Não sendo a reincidência específica e ante a natureza do objeto, ausência de prejuízo, bem como confissão, desde a primeira hora, e arrependimento do réu, entendem-se presentes os requisitos do artigo 44 do CP, substituindo sua pena privativa de liberdade pela de prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública, por igual período, mais 10 dias multa, adotado o critério acima indicado.

Por paralelismo e em atenção ao princípio da proporcionalidade, o regime inicial de cumprimento de pena, se o caso, será o aberto. Faculto-lhe recorrer em liberdade. Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 26 de janeiro de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito